

**Уредба
о довођењу као оптуженог**

Москва

26. децембра 2024

Заменик начелника 6 одељења СЧ ГСУ ГУ МВД Русије по Московској области подпуковник правде Саликов Ју. М., разматрајући материјале кривичног дела № 42401460225000036,

УТВРДИО:

Лаговски Дмитриј Владимирович је извршио превару, то јест стицање права на туђу имовину обманом коју је извршила група особа по прелиминарној завери, користећи свој службени положај, у посебно великом размеру, у следећим околностима.

Према ставовима 1 и 3 члана 96 ГК РФ акционерско друштво признаје стопанско друштво, чији је Уставни капитал подељен на одређени број акција; учесници акционерског друштва (акционери) не одговарају по његовим обавезама и носе ризик од губитака повезаних са активностима друштва у границама вредности акција које поседују (п.1). Правни положај акционерског друштва и права и дужности акционара одређују се у складу са ГК РФ и законом о акционерским друштвима (п.3).

Став 1 Чл. 47, п. 1 Чл. 64, п. 1 Чл. 69 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" утврђено је да је највиши орган управљања друштвом Генерална скупштина акционара (п. 1 Чл. 47); опште руководство активностима друштва врши Управни одбор (Надзорни одбор) Друштва, осим решавања питања која су додељена савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ до надлежности Скупштине акционара (п. 1 чл. 64); руководство текућом делом друштва врши једини извршни орган друштва (директор, генерални директор) или једини извршни орган друштва (директор, генерални директор) и колегијални извршни орган друштва (управом, Дирекцијом). Извршни органи су одговорни савету директора (набљудавачком савету) друштва и општој скупштини акционара (п.1 Чл. 69).

Према члану 3 члана 53 ГК РФ, особа која је на основу закона, другог правног акта или оснивачког документа правног лица овлашћена да се појављује у његово име, треба да делује у интересу правног лица које представља добросвесно и разумно. Исту дужност имају и чланови колегијалних тела

У складу са п.1. члан 71 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" чланови Управног одбора (Надзорног одбора) Друштва, једини извршни орган друштва (директор, генерални директор), привремени извршни орган, чланови колегијалног извршног органа друштва (Управни одбор, Дирекција), као и управна организација или управник у остваривању својих права и вршењу дужности морају деловати у јавном интересу, вршити своја права и вршити дужности у односу на друштво на поштен и разуман начин.

Према П.1, п. 1.1 чл. 81 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" трансакцијом у чијем извршењу постоји интерес, признаје се трансакција у чијем извршењу постоји интерес члана Одбора директора друштва, јединог извршног органа, члана колегијалног извршног органа друштва или особе која је контролно лице друштва, или особе која има право да друштву даје обавезне упутства за њега. Ове особе се признају заинтересованим за извршење трансакције од стране друштва у случајевима када су они, њихови супружници, родитељи, деца, пунородни и непотпуни браћа и сестре, посвојитељи и посвојитељи и (или) особе под њиховом контролом (под контролом организација):

-су Странка, корисник, посредник или представник у трансакцији;

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

-они су контролно лице правног лица које је страна, корисник, посредник или представник у трансакцији;

-занимају позиције у органима управљања правног лица, који је страна, корисник, посредник или представник у трансакцији, као и позиције у органима управљања управне организације таквог правног лица (п. 1); Друштво је дужно да обавести о трансакцији у чијем извршењу постоји интерес, чланова Одбора директора (Надзорног одбора) Друштва, чланова колегијалног извршног органа друштва, а у случају да су сви чланови Одбора директора (Надзорног одбора) Друштва заинтересовани за извршење такве трансакције, или у случају да његово формирање није предвиђено законом или повељом друштва, акционара у поступку предвиђеном за пријављивање одржавања Скупштине акционара, осим ако други поредак није предвиђен повељом друштва (стр.1.1).

Тачком 1, 2 чл. 83 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" утврђено је да се на трансакцију за коју постоји интерес, пре него што се изврши, може добити сагласност одбора директора (набљудавачког Савета) Друштва или опште Скупштине акционара у складу са овим чланом по захтеву јединственог извршног органа, члана колегијалног извршног органа друштва, члана савета директора (набљудавачког Савета) Друштва или акционара (акционара) који поседује најмање један проценат гласачких акција друштва (стр.1). У случају предвиђеног ставом 1 овог члана, у нејавном друштву одлуку о сагласности за извршење трансакције за коју постоји интерес доноси одбор директора (Надзорни одбор) Друштва већином гласова директора, ако потреба за већим бројем гласова није предвиђена повељом друштва које није заинтересовано за његово извршење. Ако је број незаинтересованих директора мање дефинисан уставом кворума за одржавање састанка одбора директора (Надзорног одбора) Друштва, одлуку о овом питању треба да донесе Генерална скупштина акционара на начин предвиђен ставом 4 овог члана (став 2).

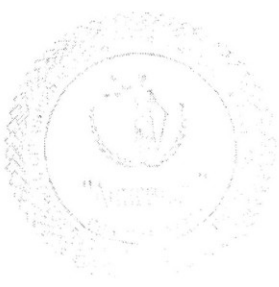
27.05.1994 у Фрязину Московске области формирано је Акционерско друштво Фрязински експериментални завод (напред АО Фез), регистровано од стране Администрације Г.Фрязино Московске области (предпријатије је основано 1968. године). АО Фез је постављен на порески рачун у Међурайонској инспекцији Федералне пореске службе № 16 по Московској области са уносом у ЕГРЮЛ записа о оснивању правног лица до 01.07.2002 са доделом ИНН 5052005023, КПП 505001001, правна адреса: Московска област, Фрязински градеки округ, Г.Фрязино, пролаз заводске, Д. 6, канцеларија 1.

Према Уставу АО Фез, који је одобрен одлуком годишње опште Скупштине акционара (протокол од 29.06.2018), АО Фез је непублично друштво (п.1.1), главни циљ активности је извлачење профита (п. 3.1).

У складу са П.п.7, 8, 9 Устава АО Фез, који је одобрен одлуком годишње опште Скупштине акционара (протокол од 29.06.2018) (напред Устав АО Фез), највиши орган управљања АО Фез је општа скупштина акционара (п. 7.1), опште руководство активностима АО Фез врши савет директора Друштва (п. 8. 1). Руководство текућом делом АО Фез врши једини извршни орган друштва генерални директор, који је одговоран Савету директора и општој скупштини акционара (п.9.1).

Власници 39 670 обичних акција АО Фез (по стању на 28.12.2021 и на 28.01.2022) били су 200 физичких лица, укључујући власнике више од 1 одсто гласачких акција: Ачкасов В.В. у броју 20 195 акција (50,90748677 %); Палкин С.В. у броју 10 822 акција (27,28006050 %) и Зенова н. п. у количини од 6043 акције (15,23317368%).

10.07.2017 у складу са протоколом заседања Савета директора АО Фез № 38 на позицију генералног директора АО Фез изабран је Панов А. В.



Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

17.07.2017 наредбом № 60-к на позицију генералног директора АО Фез је именован Панов А. В.
11.05.2021 Генералном скупштином акционара у состав савета директора АО Фез изабрани су: Панов А. В. (генерални директор АО Фез), Ачкасов В. В. (акционар АО Фез), Куликов В. Н. (заменик генералног директора за снабдевање АО Фез), Ломакина Е. П. (директор за продају АО Фез) и Војнова Ю.

Панов А. В., именован наредбом од 17.07.2017 № 60 на позицију генералног директора АО Фез, у складу са Федералним законом од 26.12.1995 N 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "о акционерским друштвима" је био једини извршни орган, чија је надлежност била сва питања руководства текућом активношћу друштва, осим питања која су била у надлежности опште Скупштине акционара или савета директора друштва, без пуномоћја да делује у име друштва, укључујући заступање његових интереса, обављање трансакција у име друштва, потврђивање државе, издавање наредби и давање упутстава обавезних за извршење од стране свих радника друштва (ч.

Према Уставу АО Фез, Панов А. В. на позицији генералног директора АО Фез имао је следећа права и дужности:

- руковођење текућом делатношћу друштва, осим питања која су додељена Повељом АО "Фез", Грађанским закоником Руске Федерације и савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" надлежности Генералне скупштине акционара или Управног одбора. Деловати без пуномоћја у име друштва, укључујући заступање његових интереса, обављање послова у име Друштва, одобравање државе, издавање наредби и давање упутстава обавезних за извршење од стране свих радника друштва (стр. 9.3);

- организовати извршење одлука Скупштине акционара и Одбора директора Друштва; располагање имовином друштва у границама утврђеним Уставом АО Фез и важећим законодавством;

- одобрити правила, процедуре и друге интерне документе друштва, одредити организациону структуру друштва, осим докумената које одобрава Генерална скупштина акционара и Управни одбор;

- одобрити распоред особља друштва, филијала и представништва;

- запошљавање и отпуштање запослених, укључујући именовање и отпуштање њихових заменика, главног рачуновође, руководиоца филијала и представништва;

- подстицати раднике у друштву, као и наметати им казне;

- отворите у банкама обрачунске, валутне и друге рачуне друштва, закључите уговоре и извршите друге трансакције;

- одобрити уговорне цене производа и тарифе за услуге;

- организујте рачуноводство и извештавање;

- решавати друга питања текуће активности Друштва (п.9.7).

Ачкасов В. В., будући власник обичних акција АО Фез у количини од 20 195 акција (50,90748677 %), у складу са П. 6.4 Устава АО Фез имао је следеће дужности:

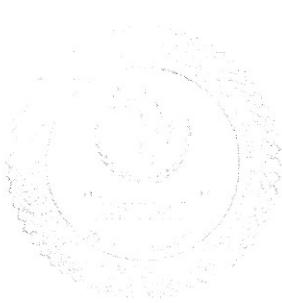
- не откривају поверљиве информације о активностима Друштва;

- учествујте у корпоративним одлукама без којих друштво не може наставити са радом у складу са законом ако је његово учешће неопходно за доношење таквих одлука;

- не предузимајте радње које су ноторно усмерене на наношење штете друштву;

- не предузимати радње (неактивност) које значајно отежавају или онемогућавају постизање циљева за које је друштво створено;

- платити акције које купује у реду и у року утврђеном Уставом АО Фез и важећим законодавством Руске Федерације;



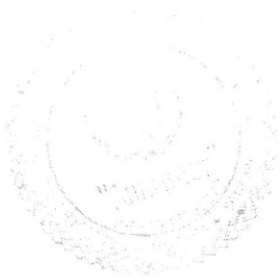
Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В. 

- поштовати захтеве Устава и испуњавати одлуке органа управљања друштва које су донесене у оквиру њихове компетенције;
- благовремено обавестите власника регистра акционара друштва о промени њихових података, као и друге дужности предвиђене Уставом АО Фез и важећим законодавством Руске Федерације. Поред тога, Панов А. В., Ачкасов В. В. и Куликов В. Н., изабран 11.05.2021 од стране Генералне скупштине акционара у управном одбору АО "Фез", су обдарени у складу са ставом 1 Чл. 65 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" надлежности за следећа питања АО "Фез":
 - одређивање приоритетних правца друштва;
 - сазивање годишњих и ванредних општих скупштина акционара, осим у случајевима предвиђеним ставом 8 чл. 55 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима";
 - одобрење дневног реда Скупштине акционара;
 - утврђивање датума одређивања (фиксације) лица која имају право да учествују у Генералној скупштини акционара, и друга питања која су у надлежности одбора директора друштва у складу са одредбама поглавља ВИИ Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" и у вези са припремом и одржавањем опште Скупштине акционара;
 - повећање статутарног капитала друштва постављањем додатних акција од стране друштва у оквиру броја и категорија (типова) најављених акција, ако је повеља друштва у складу са савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" ово је стављено у његову надлежност;
 - објављивање додатних акција од стране друштва у које се конвертују повлаштене акције одређеног типа, конвертибилне у обичне акције или повлаштене акције других врста, као и постављање обвезница или других емисијских хартија од вредности од стране друштва, осим акција;
 - одређивање цене (монетарне процене) имовине, цене пласмана или реда њеног одређивања и цене откупа емисионих хартија од вредности у случајевима предвиђеним савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима";
 - одобрење одлуке о издавању акција друштва и емисионих хартија од вредности друштва, конвертибилних у његове акције, одобравање проспекта вредних хартија друштва;
 - куповина акција, обвезница и других хартија од вредности које је објавило друштво у случајевима предвиђеним Федералним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" или другим федералним законима;
 - образовање извршног органа друштва и привремено прекидање његових овлашћења, ако је уставом друштва то приписано његовој надлежности;
 - формирање комитета савета директора друштва, потврђивање унутрашњих докумената којима се одређују њихова надлежност и ред активности, одређивање њиховог квантитативног састава, Именовање председника и чланова комитета и прекид њихових овлашћења;
 - дефинисање принципа и приступа организацији у друштву за управљање ризиком, интерну контролу и интерну ревизију;
 - одређивање величине плаћања услуга ревизора и препоруке о величини накнада и компензација које се плаћају члановима ревизијске комисије друштва, ако је у складу са уставом друштва, постојање ревизијске комисије обавезно;
 - препоруке о величини дивиденде на акције и начину на који је исплаћена;
 - коришћење резервног фонда и других фондова друштва;



Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

- одобрење унутрашњих докумената друштва, осим унутрашњих докумената, чија је потврда додељена савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" надлежности Генералне скупштине акционара, као и других унутрашњих докумената друштва, чије одобрење повеља друштва сврстава у надлежност извршних органа друштва;

- одобравање годишњег извештаја, годишњег рачуноводственог (финансијског) извештаја друштва, ако је повељом друштва то стављено у његову надлежност;

- оснивање филијала и отварање представништва друштва, ако уставом друштва то није у надлежности колегијалног извршног органа друштва;

- сагласност за извршење или накнадно одобрење трансакција у случајевима предвиђеним савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима";

- сагласност за извршење или накнадно одобрење трансакција предвиђених од стране главе КСИ Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" (ур. Федералног закона од 03.07.2016 N 343-ФЗ);

- одобрење регистратора друштва и услова уговора са њим, као и раскид уговора са њим;

- доношење одлука о учешћу и о прекиду учешћа друштва у другим организацијама (осим организација наведених у подпункту 18 став 1 члана 48 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима"), ако уставом друштва то није у надлежности извршних органа друштва;

- поступање са изјавом о листингу акција друштва и (или) емисијских хартија од вредности друштва које се конвертују у акције друштва, ако је уставом друштва то приписано његовој надлежности;

- друга питања предвиђена Федералним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" и уставом друштва.

У складу са П. 8 Устава АО Фез Панов А. В., Ачкасов В. В. и Куликов В. Н. будући чланови савета директора АО Фез били су надарени компетенцијом по следећим питањима АО Фез:

- одређивање приоритетних правца друштва;

- сазивање годишњих и ванредних општих скупштина акционара, осим у случајевима предвиђеним ставом 8 чл. 55 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима";

- одобрење дневног реда Скупштине акционара;

- одређивање датума састављања листе акционара који испуњавају услове за учешће у Генералној скупштини, и друга питања која су додељена надлежности Управног одбора Друштва у складу са одредбама члана ВИИ Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и у вези са припремом и одржавањем Генералне скупштине акционара;

- одобравање годишњег извештаја, годишњих рачуноводствених (финансијских) извештаја друштва;

- изношење на одлуку опште Скупштине акционара питања предвиђених пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 7.3.19 Устава АО Фез;

- одређивање цене (монетарне процене) имовине, цене пласмана или реда њеног одређивања и цене откупа емисионих хартија од вредности у случајевима предвиђеним савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима";

- куповина акција, обвезница и других хартија од вредности које је објавило друштво у случајевима предвиђеним Статутом АО "Фез" и Федералним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима";

- повећање статутарног капитала друштва стављањем додатних акција;

- избор генералног директора друштва и превремено прекидање његових овлашћења, утврђивање величине награда и компензација које му се плаћају;

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника б. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

- препоруке о величини накнада и компензација које се плаћају Ревизору друштва и одређивање величине плаћања услуга ревизора;
- препоруке о величини дивиденде на акције и начину на који је исплаћена;
- коришћење резервних и других фондова друштва;
- одобрење унутрашњих докумената друштва, осим унутрашњих докумената, чија је потврда додељена савезним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и Повеља АО "Фез" "надлежности Генералне скупштине акционара, као и других унутрашњих докумената друштва, чије одобрење Повеља АО "Фез" сврстава у надлежност извршних органа друштва.
- оснивање филијала и отварање представништва друштва, потврђивање одредби о њима;
- одобравање великих трансакција у случајевима предвиђеним од стране Цх Кс Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и Повеље АО "Фез";
- одобрење трансакција предвиђених Погл. XI Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и Повељом АО "Фез" (трансакције у чијем извршењу постоји интерес);
- одобрење регистратора друштва и услова уговора са њим, као и раскид уговора са њим;
- доношење одлука о учешћу и прекиду учешћа друштва у другим организацијама (осим организација наведених у пп. 7.3.18 Повеља АО "Фез");

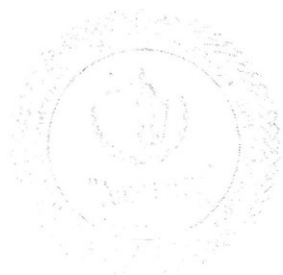
друга питања предвиђена Уставом АО Фез и Федералним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ О акционерским друштвима и Грађанским кодексом Руске Федерације.

Тако су Панов А. В., Ачкасов В. В. и Куликов В. Н. због својих службених дужности и додељених права, будући надарени у складу са Уставом АО Фез и Федералним законом од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) о акционерским друштвима организационо-распоредне функције, били су лица која су обављала управљачке функције у комерцијалној организацији АО Фез, у складу са П. 3 члана 53 ГК РФ требало је да делује у интересу правног лица које представља Добросвесно и разумно.

10.02.2004 у Краљици Московске области одлуком о оснивању № 1 оснивач ЛЛЦ "КАРАТ-Е" са номиналном вредношћу удела од 18 000 рубаља. (100 %) Ачкасов В. В. основано је ООО "КАРАТ-Е" реорганизацијом ЗАО "КАРАТ-Е" у облику трансформације, која је постављена на порески рачун у Међурайонској инспекцији Федералне пореске службе № 2 по Московској области са уносом у ЕГРУЛ запис о оснивању правног лица реорганизацијом у облику конверзије, са присвајањем Инн 5018092812, КПП 501801001, правна адреса: Московска област, г. Королев, улица Дзержинског, д. 29. Ова одлука о оснивању од 10.02.2004 № 1 на позицију директора ООО "КАРАТ-Е" изабран Куликов В. Н., чија овлашћења су више пута продужена одлуком једног оснивача ООО "КАРАТ-Е", одлуком № 25 од 04.02.2019 мандат директора ООО "КАРАТ-Е" Куликова В.Н. продужен за 5 година од 12.02.2019 до 11.02.2024.

Према Уставу ООО КАРАТ-Е, одобреном одлуком јединог учесника ООО КАРАТ-Е № 15 од 28.09.2009 (напред Устав ООО КАРАТ-Е, главни циљ активности друштва је остваривање комерцијалне активности за извлачење профита и задовољавање социјалних и економских интереса учесника друштва (п.1 Чл. 3).

У складу са чл.8 и 9 Устава ООО КАРАТ-Е, одлуке о питањима која се односе у складу са законодавством РФ на надлежност опште скупштине учесника, једини се доносе од стране учесника и оформљавају писмено. Једини извршни орган је директор који се именује једним учесником (п.1 Чл. 8 и п. 1 Чл. 9). Искључива компетенција учесника укључује одређивање основних правца активности друштва, као и доношење одлуке о учешћу у асоцијацијама и другим удружењима комерцијалних организација (п.2.1 чл. 8).



Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

Куликов В. Н., изабран одлуком јединог учесника ООО КАРАТ-Е № 1 од 10.02.2004 на позицију директора ООО КАРАТ-Е, у складу са Федералним законом од 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. од 02.07.2021) О друштвима са ограниченом одговорношћу био је једини извршни орган са следећим овлашћењима:

- без пуномоћја да делује у име друштва, укључујући заступање његових интереса и обављање послова;
- издати пуномоћја за право заступања у име друштва, укључујући пуномоћја са правом напредовања;
- издавати наредбе о именовању радника друштва, о њиховом премештању и отпуштању, примењивати мере охрабрења и наметање дисциплинских мера;
- вршити друга овлашћења која нису додељена савезним законом од 08.02.1998 N 14-ФЗ (ур.од 02.07.2021) "о друштвима са ограниченом одговорношћу" или повељом друштва надлежности Генералне скупштине учесника друштва, Управног одбора (Надзорног одбора) друштва и колегијалног извршног тела друштва (став 3 чл. 40).

Према члану 6 члана 9 Устава ООО КАРАТ-Е Куликов В. Н. на позицији директора ООО КАРАТ-Е имао је следећа права:

- без пуномоћја да делује у име друштва, укључујући заступање његових интереса и обављање послова;
- издати пуномоћја за право заступања у име друштва, укључујући пуномоћја са правом напредовања;
- издавати наредбе о именовању радника друштва, о њиховом премештању и отпуштању, примењивати мере охрабрења и наметање дисциплинских мера;

К искључивој компетенцији јединог учесника ООО КАРАТ-Е Ачкасова В. В. у складу са П. 2 чл. 8 Устава ООО КАРАТ-Е припадало је:

- дефинисање главних активности друштва, као и доношење одлука о учешћу у удружењима и другим удружењима комерцијалних организација;
- промена Устава друштва, укључујући промену величине Уставног капитала друштва, потврђивање нове редакције Устава;
- Именовање Ревизора друштва и превремени прекид његових овлашћења;
- именовање директора друштва и превремени прекид његових овлашћења, утврђивање величине накнада и накнада које му се исплаћују, као и доношење одлуке о преносу његових овлашћења комерцијалној организацији или самосталном предузетнику (управнику), одобравање управника и услова уговора са њим;

- одобравање годишњих извештаја и годишњих биланса стања;
- одобравање (прихватање) докумената који регулишу унутрашње активности Друштва (интерни документи друштва);
- доношење одлуке о пласману обвезница и других емисионих хартија од вредности од стране друштва;
- сврха ревизије, одобрење ревизора и одређивање величине плаћања његових услуга;
- доношење одлуке о реорганизацији или ликвидацији друштва;
- Именовање комисије за ликвидацију и одобравање ликвидационих биланса;
- давање додатних права учеснику или додељивање додатних одговорности учеснику;
- оснивање филијала и отварање представништва;
- залог учесника свог удела трећем лицу;
- одобравање одредби о директору друштва;
- укидање или ограничавање додатних права додељених учеснику, као и укидање додатних одговорности додељених члану;

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В. 

- одобравање новчане процене неновчаних доприноса статутарном капиталу које доноси учесник друштва или треће стране које примају у друштво;
одлука о одобрењу трансакције у друштву, у чијем извршењу постоји интерес, према члану 45 ФЗ "О друштвима са ограниченом одговорношћу", као и одлука о одобрењу велике трансакције у складу са чланом 46 наведеног закона.

Тако су због својих службених дужности и додељених права Ачкаса В. В. и Куликов В. Н. обављали у складу са Уставом ООО КАРАТ-Е и Федералним законом од 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. од 02.07.2021) О друштвима са ограниченом одговорношћу организационо-распоредне функције, будући лица која обављају управљачке функције у комерцијалној организацији ООО КАРАТ-Е.

На пример, не касније од 03.12.2021. године, тачнија времена није утврђена истрагом, Ачкасов В. В., поседујући 20 195 акција (50,90748677%) АО Фез и будући једини учесник ООО КАРАТ-Е, на неодређеном месту, под неидентификованим околностима, имајући себичну умишљеност, изradio је криминални план, који је био у куповини обманом права на земљиште са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068, смештен на адреси: Московска област, Фрязински градски округ, град Фрязино, пролаз заводске, плоштад 15 567 +/- 44 кв. м, кадастрове вредности 42 325 271,97 рубаља, који је у власништву АО Фез, групе особа по прелиминарном заверу, користећи свој службени положај, у посебно великој величини.

План извршења злочина, који је изradio Ачкасов В. В., уз узимање у обзир изабраног објекта злочина, предвиђао је низ акција прикривених под знацима грађанско-правне трансакције и зато имају законски изглед, а у суштини су део криминалне намере усмерене на стицање права власништва на наведену земљишну участок по потцењеној вредности у корист аффилиране организације ООО КАРАТ-Е, где је он једини учесник, а то:

- потражите организацију чији су запослени у супротности са савезним законом од 29.07.1998 № 135-ФЗ "О активности процене у Руској Федерацији" ће изradити извештај са одређивањем вредности земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301: 1068, подлеже стицању имовине криминалним путем, знатно испод тржишта;

у супротности са поглављем XI (заинтересованост за извршење трансакције од стране друштва) Федералног закона од 26.12.1995 N 208 – ФЗ О акционерским друштвима и П.10.3 Устава АО Фез, под видом одобравања велике трансакције, схватајући незаконитост својих поступака, организовати одржавање састанка Савета директора АО Фез, на којем убедити чланове савета директора друштва у профитабилност за АО Фез продају овог земљишта у корист КАРАТ-Е по вредности наведеној у извештају који садржи лажне и ООО нетачне информације. При томе, сакријте од неинформисаних о његовим криминалним намерама чланова савета директора потребу за спровођењем законских процедура за добијање сагласности и касније одобравање продаје земљишта као трансакције са интересовањем;

-након одобрења чланова Управног одбора АО "Фез" трансакције за продају земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1068 у корист карат-Е ЛЛЦ по вредности наведеној у извештају који садржи лажне и нетачне информације, без обавештења акционара АО "Фез", да закључи ноторно неповољан за АО "Фез" уговор о куповини и продаји земљишта по ноторно потцењеној вредности у корист КАРАТ-Е ЛЛЦ и да организује давање изјаве у МАУ гош МФЦ градског округа Щелково на адреси: Московска област, щелковски градски округ, г. Щелково, улица свирска, д. 2а, у циљу преноса у Щелковски одјелјак управљања Федералне службе државне регистрације, кадастра и картографије по Московској области на адреси: Московска област, Щелковски градски округ, Г.Щелково, улица паркова, Д. 12а, за уношење података у Јединствени државни реестр некретнине и спровођење државне регистрације права власништва на земљишни участок за ООО КАРАТ-Е.

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

након државне регистрације права власништва за ООО КАРАТ-Е на земљиште са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068, купљено обманом, распоредити их по свом нахођењу.

Схватајући сложеност планираних криминалних акција, у извршењу криминалне намере Ачкасов В. В. не касније од 03.12.2021 (тачније време није утврђено истрагом) привукао је Куликова в. Н., који је био директор ООО КАРАТ-Е и по сјемству заменик директора за снабдевање АО Фез; генералног директора АО Фез Панова А. В. и Лаговског Д. В., који заправо обавља дужности правника АО Фез, који су у службеној зависности од ачкасова в. в., које је посветио у своје криминалне намере. Куликов В. Н., Панов А. В. и Лаговски Д. В., схватајући криминал предстојећих акција, из себичних побуда одговорили су сагласношћу, чиме су добровољно ушли у криминалну заверу за стицање права на туђу имовину обманом, од стране групе лица по прелиминарној завери, користећи свој службени положај, у посебно великој величини. У складу са криминалним планом Ачкасов В. В. је распоредио криминалне дужности (криминалне улоге) на следећи начин::

Ачкасов В. В., будући организатор злочина, израдио је план за његово извршење, укључио у извршење саучесника, одредио објекат злочина земљишни участок са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068 површином 15 567 +/- 44 кв.м, смештен на адреси: Московска област, фрязински градски округ, Г. Фрязино, пролаз заводске, који је у власништву АО Фез. У складу са развијеним криминалним планом, Ачкасов В. В. је требало да организује процену претпостављеног отуђивања наведеног земљишта.; у супротности са одредбама главе КСИ (интерес за извршење трансакције од стране друштва) Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и одредбама Повеље АО "Фез", користећи ауторитет јединог члана ООО "КАРАТ-Е" и главног акционара АО "Фез", који поседује контролни пакет акција у износу од 50,90748677% и обавља функције члана Одбора директора АО "Фез", заједно са Куликовим В. Н и пановим а. в. убедити чланове Савета АО Фез у потребу продаје овог земљишта у корист ООО КАРАТ-Е по потцењеној вредности наведеној у извештају који садржи лажне и нетачне податке и обезбедити потребне резултате гласања чланова савета директора; организовати израду уговора о куповини и продаји земљишта између ООО КАРАТ-Е и АО Фез, као и његово пружање у МАУ ГОЩ МФЦ градског округа Щелково по адреси: Московска област, Щелковски градски округ, Г. Щелково, улица Свирска, Д. 2а у циљу преноса у Щелковски одјелјак управљања Федералне службе државне регистрације, кадастра и картографије по Московској области на адреси: Московска област, Щелковски градски округ, Г. Щелково, ул. паркова, Д. 12а за уношење података у Јединствени државни реестр некретнина и спровођење државне регистрације права власништва на земљишни участок за ООО КАРАТ-Е; вршити контролу над ходом извршења криминалног плана и за активности саучесника злочина, инструктирајући о активностима; обезбедити прикривање трагова злочина дајући злочину изглед грађанско-правних односа.

Куликов В. Н., према додељеној криминалној улози Ачкасова В. В., заузимајући позицију директора ООО КАРАТ-Е, као и по сјемству позицију заменика генералног директора за снабдевање АО Фез, истовремено обављајући функције председника савета директора АО Фез, будући надарен организационо-распоредним функцијама, будући особа која обавља управљачке функције у комерцијалној организацији, требало је да обавља криминалне упутства Ачкасова В. В. у складу са развијеним криминалним планом; заједно са ачкасов В. В. и Панов А. В. убедити чланове савета директора АО Фез Ломакину Е. П. и Војнову Ю. Ю. у профитабилност за АО Фез продају земљишта са кадастровим бројем 50: 44: 0030301: 1068, површином 15 567 +/- 44 кв. м, који се налази на адреси: Московска област, фрязински градски округ, г. Фрязино, пролаз заводске, која је у власништву АО Фез, у корист ООО КАРАТ-Е по потцењеној вредности наведеној у извештају који садржи лажне и нетачне податке, и потребу да се гласа за ову трансакцију, као и користећи своје овлашћења директора ООО КАРАТ-Е, супротно интересима АО Фез, потписати уговор о куповини и продаји земљишта које подлеже

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника б. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

куповини у власништво ООО КАРАТ-Е криминалним путем по потцењеној вредности и прилогу;

Панов А. В., према додељеној криминалној улози Ачкасова В. В., заузимајући позицију генералног директора АО Фез, истовремено обављајући функције члана савета директора АО Фез, будући надарен организационо - распоредним функцијама, будући лице које обавља управљачке функције у комерцијалној организацији, требало је да обавља криминалне упутства Ачкасова В. В. у складу са развијеним криминалним планом; заједно са Ачкасовим В. В. и Куликовым В. Н. убедити чланове савета директора АО Фез Ломакину Е. П. и војнову Ю. у профитабилности за АО Фез продаја земљишта са кадастровим бројем 50: 44:0030301:1068, површином 15 567 +/- 44 кв. м, који се налази на адреси: Московска област, фрязински градски округ, г. Фрязино, пролаз фабрике, у власништву АО Фез, у корист ООО КАРАТ-Е по потцењеној вредности наведеној у извештају који садржи лажне и нетачне податке, и потребу да се гласа за ову трансакцију, као и користећи овлашћења генералног директора АО Фез, супротно интересима овог друштва, да потпише уговор о куповини и продаји земљишта које треба купити у власништво ООО КАРАТ-Е криминалним путем по потцењеној вредности и прилогу њему, да организује његово пружање у МАУ ГОЩУ "МФЦ градског округа Щелково на адреси: Московска област, Щелковски градски округ, Г.Щелково, ул. Свирска, Д. 2а, у циљу преноса у Щелковски одјељак управљања Федералне службе државне регистрације, кадастра и картографије по Московској области на адресу: Московска област, Щелковски градски округ, Г. Щелково, ул. паркова, Д. 12а, за уношење података у Јединствени државни реестр некретнине и спровођење државне регистрације права власништва на земљишни участок за ООО КАРАТ-Е.

Лаговски Д. В., према додељеној криминалној улози Ачкасова В. В., заузимајући позицију инжењера за реализацију АО Фез, требало је да обавља криминалне упутства Ачкасова в.: извршити акције у потрази за организацијом, чији запослени у супротности са савезним законом од 29.07.1998 № 135-ФЗ "О активности процене у Руској Федерацији" ће припремити извештај са одређивањем потцењене вредности земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1068, подлеже стицању имовине криминалним путем, као и кршењем одредби поглавља КСИ (интерес за извршење трансакције од стране друштва) Савезног закона од 26.12.1995 Н 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и захтевима Устава АО "Фез", под видом одобрења велике трансакције, организовати састанак одбора директора АО "Фез", изградити записник са састанка одбора директора и уговор о куповини и продаји земљишта подложног куповини у власништво ООО "КАРАТ-Е" криминалним путем по потцењеној вредности, као и прилози за њега, док не спроводи законски прописане процедуре одобравања трансакције са интересовањем. Да би се реализовала трансакција куповине и продаје земљишта са катастарским бројем 50: 44:0030301: 1068, спровођење процедуре државне регистрације преноса власништва над овим земљиштем са АО "Фез" на ООО "КАРАТ-Е" и уношење података у Јединствени државни регистар некретнина, предати на регистрацију комплет докумената у Мау ГОЩ "МФЦ градског округа Щелково" на адреси: Московска област, Щелковски градски округ, Г. Щелково, улица Свирска, Д. 2а, у циљу предаје Щелковском одељењу управљања Федералне службе државне регистрације, кадастра и картографије по Московској области на адреси: Московска област, Щелковски градски округ, Г.Щелково, улица паркова, Д. 12а.

Дакле, у складу са претходно развијеним криминалним планом, чији је циљ стицање права на туђу имовину преваром, од стране групе особа у прелиминарној завери, користећи своју службену позицију, у посебно великом износу, најкасније 03.12.2021, није утврђено тачније време, Лаговски Д. В., поступајући у складу са додељеном криминалном улогом, под околностима које нису утврђене истрагом, потражио је ЛИЦ предузеће за процену и права (постављено на пореско рачуноводство у

Копија је тачна
Потпис _____
Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

инспекцији Федералне пореске службе № 9 по г. Москви, са уносом у ЕГРЮЛ записа о формирању правног лица, са доделом ИНН 3325007935, КПП 770901001, правна адреса: Г.Москва, ул. Земљни Вал, д. 64, стр. 2, спрат 4, пом. 2, ком. 26, једини учесник Рускина Н. Н. са номиналном вредношћу удела од 10 000 рубаља. (100 %), директор - Филиппов а.о.), чији су неидентификовани запослени, под неидентификованим околностима, кршећи Савезни закон од 29.07.1998 № 135-ФЗ "о процењеним активностима у Руској Федерацији" сложили су се да направе извештај о утврђивању вредности земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1068 знатно испод тржишног са подношењем лажних и нетачних података у извештај. Затим, 03.12.2021, тачније време није утврђено истрагом, процена неидентификоване особе из руководства ООО "компанија процене и права" при неидентификованим околностима је поручена проценитељици ООО "компанија процене и права" Сорокини И. О.

Даље, не касније од 10.12.2021, тачније време није утврђено истрагом, Сорокина И. О., будући на свом радном месту у канцеларији ООО компанија процене и права на адреси: нижи Новгород, улица Короленко, Д. 27, канцеларија 211, делујући из самопослужног интереса, кршећи захтеве Савезног закона од 29.07.1998 № 135-ФЗ "О активности процене у Руској Федерацији", федералних стандарда процене и других аката овлашћеног савезног органа који обавља функције за регулаторно-правно регулисање активности процене које се постављају на образац и садржај извештаја, на опис објекта процене, на методе израчунавања тржишне вредности имовине, под околностима које нису утврђене истрагом, израдио је извештај № 2021/3327 од 09.12.2021 на датум процене 03.12.2021 са тржишном вредношћу земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1068 у износу од 11 026 000 рубаља, што није одговарало стварности, јер, према закључку Московске регионалне форензичке лабораторије Министарства правде Руске Федерације од 02.05.2023 № 2023 175/2-1-23, тржишна вредност овог земљишта на 03.12.2021 износила је 39 550 143 рубаља.

Затим Лаговски Д. В., након што је добио најкасније 28.12.2021, тачније време није утврђено истрагом, у околностима које нису утврђене истрагом, извештај № 2021/3327 од 09.12.2021 са нетачним подацима о вредности земљишта са катастарским бројем 50: 44:0030301: 1068, у извршењу заједничког са Ачкасовим В. В. В., Куликовым в. н. и Пановим А. В. намера, поступајући у складу са претходно развијеним планом, најкасније 28.12.2021, није утврђена тачнија истрага, кршећи захтеве главе КСИ (интерес за извршење трансакције од стране друштва) Савезног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" и одредбама Повеље АО "Фез", под видом одобрења велике трансакције, организовао је одржавање састанка одбора директора АО "Фез" без спровођења неопходних процедура за одобравање ове трансакције као трансакције са интересовањем.

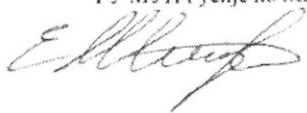
Након тога, 28.12.2021, око 11 сати 00 минута, Ачкасов В. В., Куликов В. Н., Панов А. В. и Лаговски Д. В., будући у просторијама које заузима и користи АО Фез, који се налазе на адреси: Московска област, Фрязински градски округ, Г. Фрязино, пролаз заводске, Д. 6, стварајући изглед грађанско-правних односа и извршења акција у интересу АО Фез, знајући да у складу са п. 10.3 устава АО Фез и п. 1, п. 1.1 чл. 81 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (Ред. од 02.07.2021) "о акционерским друштвима" трансакцијом у чијем извршењу постоји интерес, признаје се трансакција у чијем извршењу постоји интерес члана савета директора друштва, јединог извршног органа, члана колегијалног извршног органа друштва или особе која је контролна особа друштва, или особе која има право да даје друштву обавезне упутства за њега (п. 1); Друштво је дужно да обавести о трансакцији у чијем извршењу постоји интерес, чланова Одбора директора (Надзорног одбора) Друштва, чланова колегијалног извршног органа друштва, а у случају да су сви чланови Одбора директора (Надзорног одбора) Друштва заинтересовани за извршење такве трансакције, или у случају да

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.



његово формирање није предвиђено законом или повељом друштва, акционара у поступку предвиђеном за пријављивање одржавања Скупштине акционара, осим ако други поредак није предвиђен повељом друштва (п. 1.1), као и бити свесни да у складу са захтевима чл. 16 Федералног закона № 237-ФЗ (ред. од 06.12.2021) "о државној кадастровој процени" Државне буџетске установе Московске области "центар кадастрове процене" (у даљем тексту ГБУ МО центар кадастрове процене) одређена је кадастрова вредност за 24.11.2021 земљишта са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068 у износу од 42 325 271,97 рубаља. (акт одређивања катастарске вредности некретнина АОК - 50/2021/000405 од 10.12.2021), а подаци о катастарској вредности овог земљишта су у облику отворених података 10.12.2021 на званичном сајту ГБУ МО "центар за процену катастра" у информационо-телекомуникационој мрежи "Интернет" на: www.skomol.ru одељак "катастарска процена" – Пододељак "акти одређивања вредности 2021", при чему су подаци у ЕГРН-у унесени 16.12.2021. под видом одобравања велике трансакције (а не трансакције са интересовањем како су то захтевале околности трансакције) изнели су на дневни ред заседања Савета директора АО "Фез" питање о одређивању цене отуђеног земљишта са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068 и о одобравању велике трансакције за отуђење овог земљишта у корист 10.3 статута АО "Фез" и члана 81 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ур. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" чланова Одбора директора АО "Фез" и акционара АО "Фез" о заинтересованости за трансакцију представника корисника ООО "КАРАТ-Е": Ачкасова В. В. и Куликова В. Н., пружајући на дискусију савета директора АО "Фез" извештај № 2021/3327 од 09.12.2021, произведен од стране запосленог у компанији за процену и право "Сорокина и. о. на датум процене 03.12.2021, према којем је тржишна вредност отуђеног земљишта са катастарским бројем 50:44:0030301:1068 је 11 026 000 рубаља, што није било тачно, јер је тржишна вредност парцеле на датум процене 03.12.2021 била 39 550 143 рубаља, нудећи продају земљишта у корист № КАРАТ-Е по вредности већој од оне наведене у извештају ЛЛЦ предузећа 2021/3327 од 09.12.2021, а то је за 12 500 000 рубаља, чиме је обмануо незаинтересоване чланове савета директора АО Фез војнову ю. што се тиче профитабилности трансакције за АО Фез, дајући им лажне нетачне податке о стварној вредности земљишта.

Након тога, у истом временском периоду (28.12.2021, око 11 сати 00 минута) чланови савета директора Ачкасов В. В., Куликов В. Н. и Панов А. В., који се налазе у просторијама које заузима и користи АО Фез, који се налазе на адреси: Московска област, Фрязински градски округ, Г. Фрязино, пролаз заводске, Д. 6, поуздано знајући да је тржишна вредност земљишта са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068 у величини 11 026 000 рубаља, значајно је потцењена, а ачкасов В. В. и Куликов В. Н. они су заинтересовани за трансакцију лица, због чега се уговор о отуђивању земљишта АО Фез мора извршити у складу са одредбама ГЛ. XI Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима", настављајући да користи своја овлашћења против законских интереса АО "Фез" и у циљу извлачења користи и користи за себе, предвиђајући наношење значајне штете правима и законским интересима АО "Фез" и акционарима овог друштва у облику материјалне штете, као и негативног утицаја на финансијско стање АО "Фез" и отуђивање земљишта које се користи у пољопривредној активности АО "Фез", незаконито.;

- члан 3 члана 53 ГК РФ предвиђа да особа која је на основу закона, другог правног акта или оснивачког документа правног лица овлашћена да се појављује у његово име, треба да делује у интересу правног лица које представља добросвесно и разумно. Исту дужност имају и чланови колегијалних тела правног лица (надзорни или други одбор, одбор итд.);

п.1. члан 71 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима", у складу са којим чланови Одбора директора друштва, једини извршни орган друштва (генерални директор) у остваривању својих права и извршењу дужности треба да делују у интересу

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.



друштва, остваре своја права и обављају дужности у односу на друштво добросумљиво и разумно;
-п. 10.3 Повеља АО "Фез" према којој трансакције, у чијем извршењу према чл. 81 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима" постоји интерес, врши друштво у складу са одредбама ГЛ. КСИ Савезног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ "О акционарским друштвима";

- п. 1, п. 1.1 чл. 81 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" према којима је трансакција у чијем извршењу постоји интерес, признаје се трансакција у чијем извршењу постоји интерес члана савета директора друштва, јединог извршног органа, члана колегијалног извршног органа друштва или особе која је контролно лице друштва, или особе која има право да друштву даје обавезне упутства (п.1); Друштво је дужно да обавести о трансакцији у чијем извршењу постоји интерес, чланова Управног одбора Друштва, чланова колегијалног извршног органа друштва, а у случају да су сви чланови Управног одбора Друштва заинтересовани за такву трансакцију, или у случају да његово формирање није предвиђено законом или повељом друштва, акционара у поступку предвиђеном за пријављивање одржавања Скупштине акционара, осим ако други поредак није предвиђен повељом друштва (члан 1.1).;

- п. 1, п. 2 чл. 83 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" према којима се на трансакцију у чијем је интересу, пре него што се изврши, може се добити сагласност одбора директора друштва или опште Скупштине акционара у складу са овим чланом по захтеву јединственог извршног органа, члана колегијалног извршног органа друштва, члана Одбора директора друштва или акционара (акционара), који поседује најмање један друштва (стр. 1). У случају предвиђеног ставом 1 овог члана, у нејавном друштву одлуку о сагласности за извршење трансакције за коју постоји интерес доноси одбор директора друштва већином гласова директора, ако потреба за већим бројем гласова није предвиђена уставом друштва које није заинтересовано за њено извршење. Ако је број незаинтересованих директора мање дефинисан уставом кворума за одржавање састанка Управног одбора Друштва, одлуку о овом питању треба да донесе Генерална скупштина акционара на начин предвиђен ставом 4 Чл. 83 Федералног закона од 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. од 02.07.2021) "О акционарским друштвима" (п. 2).

- стр. 6.4.3, стр. 6.4.4 Устава АО Фез, према којем је акционар дужан да не врши радње које су очигледно усмерене на наношење штете друштву (стр. 6. 4); да не врши радње (неактивност) које значајно отежавају или онемогућавају постизање циљева за које је друштво основано, гласали су једногласно о извршењу трансакције са ООО КАРАТ-Е по отуђивању земљишта са кадастровим бројем 50: 44:0030301: 1068, смештеном на адреси: Московска област, фрязински градски округ, Г. Фрязино, пролаз заводске, плоштад 15 567 +/- 44 кв. м, у корист ООО КАРАТ-Е, аффилираног Ачкасова В. В., као и за ову одлуку гласали су заведени у заблуду о профитабилности уговора за АО Фез који су у службеној зависности од Ачкасова В. В., Куликова в. н. и Панова А. В. чланови савета директора АО Фез Војнова Ю.

Даље, Лаговски Д. В., у складу са развијеним криминалним планом и у извршењу заједничког са Ачкасовим В. В., Куликовим в. н. и Пановим А. В. умысла, не касније од 19.01.2022, прецизније време није утврђено истрагом, у неидентификованим околностима израдио је протокол № 58 заседања Савета директора АО Фез од 28.12.2021, који је у неидентификованим околностима потписао код чланова савета директора АО Фез: Панова А. В., Ачкасова в. в., Куликова в. н., Ломакина Е. П. и Войновой Ю. Ю., као и у неидентификованим околностима израдио уговор од 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продаја земљишта и акт пријема-преноса од 17.01.2022 до уговора од 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продаја земљишта, према којима АО "Фез" у лице Панова А. В. обавезао се да у власништво "КАРАТ-Е" земљиште са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068, смештен на адреси: Руска Федерација, Московска област, г. Фрязино, пролаз заводске; категорија земљишта: земље насељених

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

места; врста дозвољене употребе: за индустријско-производни развој; подручје: 15 567 +/- 44 кв. м., а ООО "КАРАТ-Е" у лице директора Куликова В. Н. обавезао се да ће платити цену земљишта 12 500 000 рубаља.

Након тога Куликов в. н. и Панов А. В., не касније од 19.01.2022. године, прецизније време није утврђено истрагом, у наставку криминалних намера усмерених на стицање права обманом на земљиште са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068, који се налази у власништву АО Фез, који се налази на адреси: Московска област, Фрязински градски округ, Г. Фрязино, пролаз заводске, плоштад 15 567 +/- 44 кв. м., делује према В. В. криминалном плану и упркос законским интересима АО Фез, у неидентификованим околностима, будући у просторијама које заузима и користи АО Фез, на адреси: Московска област, фрязински градски округ, Г. Фрязино, Заводски пролаз, Д. 6, користећи своју службену позицију руководиоца АО "Фез" и ООО "КАРАТ-Е", у име ових правних лица потписали су уговор од 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продаја земљишта између АО "Фез" и ООО "КАРАТ-Е" и акт пријема-преноса од 17.01.2022 до уговора од 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продаја земљишта, што је било у супротности са интересима АО "Фез", јер, према мишљењу експерта екц ГУ МВД Русије за московску област од 18.08.2023 № 8/111, договор о реализацији земљишта са катастарским бројем 50: 44:0030301: 1068 по купопродајном уговору № 10-01 / зем од 10.01.2022, закључен између АО " Фез "и ООО" Карат-Е". Узимајући у обзир тржишну вредност земљишта које се реализује, одражено у закључку експерта № 175/2-1-23, у целини је имала значајан негативан утицај на финансијско стање АО Фез.

Плаћање по уговору № 10-01/зем од 10.01.2022 је дошао са рачуна № 40702810600000031307 ООО КАРАТ-Е, отворен у филиалу централни банке ВТБ у Москви на адреси: Г. Москва, ул. Рождественка, Д. 10/2, стр. 1, на рачун № 4070281070000002121288 ООО Фез, отворен у филијали "централни" банке ВТБ у Москви на адреси: Москва, улица Рождественка, Д. 10/2, стр. 1, у укупном износу од 12 500 000 рубаља, 10.01.2022 по платном налогу № 7 у износу од 7 000 000 рубаља. и 13.01.2022 по платном налогу № 12 у износу од 5 500 000 рубаља.

Затим Лаговски Д. В., делујући у складу са својом криминалном улогом, заједно у групи лица по прелиминарној завери са Пановим А. В., Ачкасовим В. В. и Куликовым В. Н., представљајући интересе ООО КАРАТ-Е на основу нотаријалне пуномоћје од 02.07.2019 серије 50 АБ 2542316, као и комерцијални директор АО Фез Никулин В. Н., који није био обавештен о криминалним намерама, делујући по по упутству Ачкасова в. в. и Панова А. В., представљајући интересе ООО Фез на основу нотаријалне пуномоћје од 04.10.2019 серије 50 АБ 3402160, будући У МУ МФЦ градске округе Фрязино Московске области на адреси: Московска област, Фрязински градски округ, Г. Фрязино, централна улица, д. 12, 19.01.2022 око 09 сати. 28 мин., за реализацију трансакције куповине и продаје земљишта са катастарским бројем 50: 44:0030301: 1068 и спровођење процедуре државне регистрације за пренос власништва над овим земљиштем са АО "Фез" на ООО "КАРАТ-Е", у општем реду су предали за регистрацију комплет докумената (уговор № 10-01/зем од 10.01.2022 купопродаја земљишта између АО "Фез" и ООО "КАРАТ-Е", акт пријема-преноса од 17.01.2022 до уговора № 10-01 / зем од 10.01.2022 купопродаја земљишта) и потписали изјаве од 19.01.2022 № МФЦ-0555/2022-81946-1 и № МФЦ-0555/2022-81946-2 О државној регистрацији преласка права својине са АО Фез на ООО КАРАТ-Е у односу на земљишни део са кадастровим бројем 50:44:0030301:1068, који је израдио запосленик МУ МФЦ градске округе Фрязино Московске области, који није упознат са криминалним намерама.

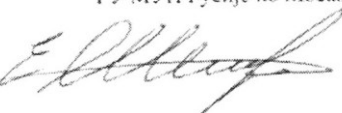
28.01.2022 у 16.36 мин. главни стручњак-експерт Щелковског оддела управљања Федералне службе државне регистрације, кадастра и картографије по Московској области Герасименко А. Р., будући на месту свог рада у згради Щелковског оддела управљања Федералне службе државне регистрације,

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.



кадастра и картографије по Московској области на адреси: Московска област, Щелковский градски округ, Г. Щелково, улица Паркаја, Д.12а, будући несвесленна о криминалним намерама, на основу представљених Лаговским Д. В. Никулином в. н. документ је регистровао прелазак права власништва на земљиште са кадастровим бројем 50: 44: 0030301: 1068, који се налази на адреси: Московска област, фрязински градски округ, град Фрязино, пролаз заводске, плоштад 15 567 +/- 44 кв. м, кадастрове вредности 42 325 271,97 рубаља (тржишне вредности 39 714 219 рубаља) са АО Фез на ООО КАРАТ-Е.

Добивши криминално право на земљиште са кадастровим бројем 50:44:0030301: 1068 површином 15 567 +/- 44 кв. м, смештен на адреси: Московска област, фрязински градски округ, Г. Фрязино, пролаз заводске, кадастрове вредности 42 325 271,97 рубаља (тржишне вредности 39 714 219 рубаља), путем оформљања права на ООО КАРАТ-Е, Ачкасов В.В., Куликов В. Н., Панов А. В., Лаговски Д. В. распоредили су их по свом нахођењу. Услед злочина који је извршила група особа по прелиминарној завери: Ачкасов В. В., Куликов В. Н., Панов А. В. и Лаговски Д.В., АО Фез је нанео материјалну штету у посебно великом износу на суму кадастрове вредности земљишта 42 325 271,97 рубаља, акционару АО Фез Палкину С.В. нанесена је материјална штета у посебно великом износу на суму од 11 546 359,80 рубаља. пропорционално његовом делу у уставном капиталу АО Фез у износу од 27,28006050%, акционару АО Фез Фез Зенова Н. П. је нанела материјалну штету у посебно великој величини у износу од 6 447 482,19 рубаља. пропорционално њеном делу у уставном капиталу АО Фез у износу од 15,23317368%.

Осим тога, незаконите акције Панова А. В., Ачкасова В. В., Куликова в. Н., као лица која обављају управљачке функције у комерцијалној организацији, и Лаговског Д. В. по завладу права на горе наведено земљиште, извршено у циљу извлачења користи и предности за себе, и упркос законским интересима АО Фез довело је до наношења значајне штете правима и законским интересима АО Фез и акционарима овог друштва, који су се изразили: у погоршању финансијског стања АО Фез по резултатима 2021. и 2022. године, лишавању АО Фез на земљиште, путем којег се врши једини пролаз Аутотранспорта до складишта и производних просторија АО Фез, као и зависности од одлука новог власника земљишта о питањима, у вези са приступом просторијама АО Фез и мрежама централизованог гасног снабдевања које се налазе на овом делу, што у сваком тренутку може негативно утицати на радни процес и испуњавање уговорних обавеза АО Фез.

Тако је Лаговски Д.В. извршио превару, то јест стицање права на туђу имовину обманом коју је извршила група лица по прелиминарној завери, користећи свој службени положај, у посебно великом размеру, то јест злочин предвиђен чл. 4 Чл. 159 КК РФ.

На основу изложеног и руководећег члана 171, 172, 175 КК РФ,

УРЕДИО:

Привући Лаговског Дмитрија Владимировича, рођеног 07. марта 1976.године, урођеног у граду Черкаси Украјинске ССР, као оптуженог по овом кривичном случају, оптужујући га за извршење злочина предвиђеног чл. 4 Чл. 159 КК РФ, о чему ће га објавити.

Заменик начелника 6. оддела СЧ ГСУ
ГУ МВД Русије по Московској области
подпуковник правде Ју. М. Саликов

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

